

## 주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 출자증권 공매예정가격 산정 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

광주전남지역본부는 「국세징수법」 제103조 및 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 국세, 지방세 및 그 밖의 체납 압류재산 매각 대행 업무를 수행하고 있고

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제18조에 따라 압류재산 매각대행 업무의 총괄 및 전략기획, 조세채권 관련 지원 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제25조에 따르면 관서의 장이 압류재산의 공매예정가격을 제시하지 아니한 경우에는 공매 예정가격의 결정을 위하여 감정인에게 공매대상 재산의 평가를 의뢰할 수 있다고 되어있으나 출자증권<sup>1)</sup> 등 시가감정이 불필요할 경우 감정인에게 평가를 의뢰하지 않을 수 있다고 되어 있다.

---

1) 협동조합·공업조합·수출조합 등 주식회사 외 법인 또는 단체가 투자자(조합원)에 대해 그 권리를 증명하기 위해 작성 교부하는 증서를 말하며, 투자자의 지분을 나타내는 증권임

이에 따라 출자증권의 공매예정가격을 산정할 경우에는 증권을 발행한 공제조합에서 공지하는 1좌당 지분액(공매예정가격 산정일 기준)에 공매대상의 좌수를 곱하여 가격을 산정하여야 하고 [표 3]과 같이 다양한 공제조합의 출자증권<sup>2)</sup> 압류재산을 공매할 때에는 정확한 1좌당 지분액을 기준으로 공매예정가격을 산정하도록 유의하여야 한다.

[표 3] 2021년 공제조합별 출자증권의 1좌당 지분액

(단위 : 원)

| 구분* | 결산주기 | 1좌당 지분액(공지일자) |     |     |     |
|-----|------|---------------|-----|-----|-----|
|     |      | 1분기           | 2분기 | 3분기 | 4분기 |

“기재 생략”

\* 공제조합의 종류는 감사대상기간 동안 공매된 출자증권의 발행조합에 한함

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 매각된 출자증권 압류재산의 공매현황을 점검한 결과

2) 감사대상기간동안 전 지역본부에서 ▣▣▣▣▣▣조합, ○○○○○○○○조합, ◀◀◀◀◀◀◀◀ 조합, ○○○○○○○○조합, ①①①①①①①① 조합, ②②②②②②② 조합, 등 7개 조합의 출자증권 2,598건(53,813좌, 581.74억 원)을 매각함

## (1) 출자증권의 구매예정가격 산정 불철저

2021. 4. 22. ㉠㉠세무서로부터 수입한 채납자 ■■■■■■ ■■■■■■ 압류재산(0000 - 0000 - 000) ‘●●●●조합 출자증권 총 31좌’의 경우 2021. 4. 27. 구매예정가격 산정 당시 1좌당 지분액인 1,508,400원이 아닌 전기 1좌당 지분액인 1,502,400원을 적용하여 정당 구매예정가격 보다 186,000원이 적은 46,574,400원으로 매각을 진행하였고

2022. 3 .4. ㉡㉡세무서로부터 수입한 채납자 ●●●●●●●● 압류재산(0000 - 00000 - 000) ‘㉠㉠㉠㉠공제조합 출자증권 7좌’의 경우 증권을 ■■■공제조합 출자증권으로 오인하여 정당 구매예정가격보다 4,135,481원<sup>3)</sup> 과다 산정한 뒤 2022. 5. 26. 매각결정을 불허하는 등 [표 4]와 같이 출자증권의 구매예정가격을 잘못 산정하여 매각한 사례 4건, 매각 불허한 사례 2건 등 총 6건의 사례가 확인되었다.

[표 4] 출자증권 구매예정가격 誤산정 내역

(단위 : 좌, 원)

| 순번 | 구분 | 위임기관 | 관리번호 | 공제조합 | 수량 | 차액<br>(A-B) | 기존<br>감정금액(A) | 정당<br>감정금액(B) |
|----|----|------|------|------|----|-------------|---------------|---------------|
|----|----|------|------|------|----|-------------|---------------|---------------|

합 계 : 매각 4건, 매각불허 2건

“기재 생략”

3) 구매예정가격 산정일인 2022. 3. 15. 기준 ㉡㉡㉡㉡조합의 1좌당 지분액은 1,529,700원, ●●●●공제조합의 1좌당 지분액은 938,917원으로 두 조합의 출자증권 지분액은 1좌당 590,783원의 차이가 있음

## (2) 공제조합별 출자증권의 1좌당 지분액 관리방안 마련 필요

한편, 출자증권의 공매예정가격 산정 오류가 발생하는 원인은 ①담당자의 지분액 확인 실수4), ②공제조합별 지분액(1좌당) 증감 공지 시차5)로 확인되었는데

출자증권 공매예정가격 산정시 담당자6)가 1좌당 지분액을 공제조합 홈페이지에서 조회하는 현재 방법을 지속할 경우[표 5]와 같이 감사대상기간 동안 7개 조합의 출자증권 총 2,598건이 매각되었음을 감안하면 출자증권 공매예정가격 산정 오류가 증가할 우려가 있었다.

[표 5] 지역본부별 출자증권 매각현황7)

(단위 : 건)

| 지역본부 | 압류재산 출자증권을 발행한 공제조합                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 계     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 합 계  | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 8                                                                                   | 27                                                                                  | 198                                                                                 | 762                                                                                   | 1,600                                                                                 | 2,598 |

“기재 생략”

4) 출자증권별 공매 담당자가 각 공제조합 홈페이지에서 1좌당 지분액을 확인하는 과정에서 발생함

5) 출자증권 발행 공제조합별 결산주기가 달라 1좌당 지분액 증감을 공지하는 일자가 상이함

6) 감사대상기간동안 61명의 담당자가 각각 1좌당 지분액을 확인하고 공매예정가격을 산정함

7) 감사대상기간에 한하여 출자증권의 공매현황을 파악함

따라서, 업무담당자의 실수를 줄여 출자증권 공매예정가격의 산정 오류를 최소화하기 위해서는 출자증권 공매예정가격 산정시 조세BPM에서 출자증권별 1좌당 지분액을 확인할 수 있도록 지분액을 확인·공지하는 기능을 추가하는 등 조세BPM을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 출자증권의 공매예정가격을 산정시 업무를 철저히 하겠다고 답변하였고, 조세채권관리처에서는 출자증권의 공매예정가격 산정 효율화 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

#### 4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 출자증권의 공매예정가격을 산정할 때 부정확한 1좌당 지분액을 기준으로 공매예정가격을 산정하지 않도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

조세채권관리처장은 출자증권의 공매예정가격을 산정할 때 물건 담당자가 개별적으로 1좌당 지분액을 확인하는 불필요한 행정력 낭비가 발생하지 않도록 출자증권의 공매예정가격 산정 업무의 효율적 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

